

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1468/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

โจทก์

นางสุลัย ไข่มุกทอง

จำเลย

นางสุลัย ไข่มุกทอง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริง คดีนี้ ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทและศาลอุทธรณ์ลงโทษไม่เกินกว่านี้ แม้การแก้จากรอการลงโทษเป็นไม่รอเป็นแก้ไขมากก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้เพิ่มเติมโทษจำเลยจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกานี้ จำเลยเห็นว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย ถือได้ว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นการพิพากษาแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลย จึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334,91 เรียงกระหนกลงโทษ จำคุกกระหนลง 6 เดือน และปรับกระหนลง 2,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี ปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี คำขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกกระหนลง 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน โดยไม่รอการ

ลงโทษ นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 70) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76)

คำสั่ง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นไม่รอกการลงโทษให้จำเลยแม้จะ กำหนดโทษน้อยลง ก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขมาก และเท่ากับเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จำเลยมีสิทธิฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยขอให้รอกการลงโทษได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงให้รับฎีกาของจำเลย

คำสั่ง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นไม่รอกการลงโทษให้จำเลยแม้จะ กำหนดโทษน้อยลง ก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขมาก และเท่ากับเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย จำเลยมีสิทธิฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยขอให้รอกการลงโทษได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงให้รับฎีกาของจำเลย

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>